رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٨١٩ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٩١٣ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١/٢هـ

المَوضُوعَات

خدمة عسكرية - أفراد - قرارات وظيفية - التمكين من ممارسة مهام التخصص - انتفاء الموظف البديل - اعتبار مصلحة العمل.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن عدم تمكينه من ممارسة مهام التخصص (فني دوريات أمن المهمات والواجبات الخاصة) - تضمن النظام عدم جواز نقل الأفراد من وحدة إلى أخرى أو من جهة إلى جهة إلا لمقتضيات مصلحة العمل - الثابت أن المدعى عليها رفضت الاستجابة لطلب المدعي لعدم وجود بديل له - اعتبار قرار المدعى عليها موافقاً لمصلحة العمل؛ مما يتقرر معه صحته - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَنَدُ الحُكمِ

- المادة (٢٧) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ١٣٩٧/٣/٢٤هـ.

الوَقَائِع

بصحيفة أودعت لدى هذه المحكمة في ١٤٤٢/٧/٢٤هـ تضمنت طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتمكينه من ممارسة مهام التخصص (فني دوريات أمن المهمات

والواجبات الخاصة) استناداً للمادة (٢٧) من نظام خدمة الأفراد. وبقيدها قضية في ١٤٤٢/٧/٢٨هـ، وإحالتها للدائرة في ١٤٤٢/٨/٢هـ، حدد لها جلسة، وتبين أن المدعي علم بالقرار في ١٤٤٢/٥/١٧هـ، وتظلم لمرجعه في ١٤٤٢/٧/١٥هـ، وتم رفض تظلمه لعدم وجود البديل. وأضاف بأنه نقل بعض الأفراد، وأن ذلك فوّت عليه مزايا مالية وترقيات. فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وقررت الدائرة رفع الجلسة للتداول، ثم أصدرت حكمها مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

وحيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي من إقامة الدعوى هو طلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن عدم تمكينه من ممارسة مهام التخصص (فني دوريات أمن المهمات والواجبات الخاصة)، وحيث إن للدائرة حق تكييف الدعوى؛ فإن حقيقة هذه الدعوى من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، وتختص المحاكم الإدارية بديوان المظالم بنظرها ولائياً طبقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، ونصها: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات

التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، وتختص المحكمة الإدارية بجدة بنظرها مكانياً طبقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، ونصها: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع..."، كما أنها مشمولة بنظر الدائرة طبقاً لقرارات التوزيع المنظمة لذلك. وعن قبول الدعوى شكلاً، وحيث ثبت بمحضر جلسة المرافعة أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن عدم تمكينه من ممارسة التخصص (فني دوريات أمن المهمات والواجبات الخاصة)، وأنه علم بالقرار في ١٤٤٢/٥/١٧هـ، وتظلم لمرجعه في ١٤٤٢/٧/١٥هـ، وتم رفض تظلمه لعدم وجود البديل، وتقدم بالدعوى إلى المحكمة في ١٤٤٢/٧/٢٤هـ، وحيث نصت المادة (٤/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ على أنه: "٤-فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى -المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية- أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقق

العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ، وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعد مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه..."؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الدعوى شكلاً.

وعن موضوع الدعوى، وحيث ثبت أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن عدم تمكينه من ممارسة التخصص (فني دوريات أمن المهمات والواجبات الخاصة)، وحيث تم الاطلاع على كافة أوراق الدعوى، وحيث تظلم لمرجعه في ١٤٤٢/٧/١٥هـ، وتم رفض تظلمه لعدم وجود البديل، وحيث إن الثابت أن المادة (٢٧) من الفصل (٧) المعنون بـ(النقل والترحيل) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ١٣٩٧/٣/٢٤هـ تنص على أنه: "لا يجوز نقل الفرد من وحدته إلى أي وحدة أخرى، أو من جهة إلى أخرى؛ إلا بناءً على مقتضيات مصلحة العمل، شريطة أن تتلاءم الوظيفة المنقول إليها الفرد مع رتبته واختصاصه، ويجوز للفرد لأسباب وجيهة ومعقولة أن يتقدم عن طريق مرجعه بطلب كتابي لنقله إلى أي وحدة أو جهة أخرى"؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى أن تصرّف المدعى عليها منوط بمصلحة العمل، وحيث لم تر الدائرة ما يؤثر في قناعتها بالطعن على قرار المدعى عليها، وأن جميع ما قدمه المدعي لا يرتقي للطعن في قرار المدعى عليها، وحيث إن مصلحة العمل مقدمة، وأن تصرف المدعى عليها وممارسة صلاحيتها جاء وفق الصالح العام بالاستناد الصحيح على النظام؛ فإن الدائرة تنتهي إلى رفض

طلب المدعي.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى الإدارية رقم (٤٨١٩) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...) ضد شرطة جدة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكمَة الاستِئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.